

1503069-92.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2033729/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 22844393 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 747/22/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2033729 - 89º D.P. JARDIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503069-92.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503069-92.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2033729/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 22844393 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 747/22/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2033729 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Averiguado:

NATANIEL ALVES BASTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos

NATANIEL ALVES BASTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso na pena do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 5 de fevereiro de 2022, por volta das 19h20, na Rua Alessandro Bibiena, 260, Travessa com a Rua da Cerâmica, Vila Sônia, nesta cidade e comarca da Capital, trazia consigo e guardava, para fornecimento a terceiros, 47 (quarenta e sete) porções de TETRAHIDROCANNABINOL, conhecido como maconha, com peso líquido de 195,1g (cento e noventa e cinco gramas e uma decigrama), 21 (vinte e uma) porções de TETRAHIDROCANNABINOL, conhecido como maconha, em formato de skunk, com peso líquido

de 21,02g (vinte e um gramas e duas decigramas), 5 (cinco) frascos de cloreto de metileno/diclorometano, conhecido como lança-perfume, com peso líquido de 45ml (quarenta e cinco mililitros), 304 (trezentas e quatro) porções de cocaína, com peso líquido de 118,9g (cento e dezoito gramas e nove decigramas), 148 (cento e quarenta e oito) porções de cocaína em formato de pedra de crack, com peso líquido de 16,7g (dezesseis gramas e sete decigramas), 10 comprimidos de ecstasy, com peso líquido de 3,7g (três gramas e sete decigramas), substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia, sendo a seguir a denúncia recebida e citado o acusado.

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o acusado ao final. Em seguida, as partes apresentaram os seus memoriais, requerendo o Ministério Público a procedência da ação penal e a d. defesa a absolvição do acusado, aduzindo ainda teses subsidiárias.

É o relatório.

Decido.

Dúvidas não pairam de que o comportamento - tipo da traficância - circunscrito pela imputação no núcleo "trazer consigo droga para fins de tráfico" - concretizou-se a contento em relação ao acusado, pois, a bem ver, fora de questionamento o êxito obtido pelos policiais ao lograrem apreender, durante regular diligência, considerável quantidade de entorpecente com o acusado.

O acusado Nataniel, na fase policial, optou por permanecer silente, tendo em juízo admitido a prática delitiva.

O policial militar RONICKSON PIMENTEL DOS SANTOS, na fase policial e em juízo, disse que estava no patrulhamento, na viatura 91131, junto com a equipe e o colega de farda Cb/PM Valério, quando pela Rua Alessandro Bibiena, altura do número 260, local já conhecido como ponto de venda de entorpecentes, avistaram uma cadeira vazia, que geralmente é utilizada por olheiros do "ponto de tráfico". Fizeram a volta na rua e desembarcaram da viatura, iniciando o deslocamento a pé pela Rua da Cerâmica e ao chegar novamente no local inicialmente observado da cadeira, viram um indivíduo sentado, o qual levantou quando avistou a equipe e, logo na sequência, foi abordado e revistado, sendo identificado como Carlos Maia Da Silva e com ele foram localizados R\$12,50 e um pino de cocaína. Questionado informalmente, disse que já foi preso por tráfico de entorpecentes e que é morador do local e estava de passagem. Bem próximo desse local, cerca de uns 2 (dois) metros, na curva da viela, avistaram dois indivíduos, sendo que um deles sentado em outra cadeira e vendendo substâncias entorpecentes para o outro, momento em que também foram abordados e revistados, sendo identificados como Nataniel Alves Bastos, como sendo aquele que estava vendendo e Marcos José Falcão de Medeiros, o qual estava na iminência de comprar substâncias. Com Nataniel foram encontradas diversas substâncias entorpecentes no interior de uma pochete, a qual trazia consigo, sendo contabilizados 47 (quarenta e sete) porções de maconha, 21 (vinte e um) porções de Skunk, 5 (cinco) frascos de Lança-Perfume, 303 (trezentos e três) porções de Cocaína, 148 (cento e quarenta e oito) porções de Crack, 10 (dez) Ecstasy. Ainda no interior da pochete estavam um aparelho celular e a quantia de R\$340,75 (trezentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos). Com o outro abordado, Marcos, nada de ilícito foi encontrado e apenas estava em posse de seus pertences pessoais.

Questionados informalmente, Nataniel disse que estava vendendo entorpecentes naquele local há cerca de uma semana e Marcos, por sua vez, disse que é usuário de drogas e tinha ido comprar maconha.

O policial militar EDSON ANDRADE VALÉRIO, na fase policial e em juízo, ratificou o depoimento de seu colega de farda.

É de se asseverar, no caso, que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados os seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas.

Neste compasso, é imprescindível salientar que se trata de entendimento pacífico na jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque são os policiais

constitucionalmente aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar as contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de uma forma segura e objetiva, o que não veio a ser comprovado nestes autos, não sendo suficiente a mera alegação de suspeição em virtude de simplesmente tratar-se de policiais.

Confira-se:

“Prova - testemunhal - depoimento prestado por policiais participantes da diligência - validade - ausência de interesse em incriminar o réu - recurso não provido. Os funcionários da polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição” (Rel. Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Fosse realmente dúbia ou até mesmo frágil a prova, como alega a d. defesa e teriam as testemunhas policiais divergido em pontos relevantes, sendo então absolutamente incoerente afirmar que estariam os policiais a mentir e a dar causa à instauração de processo criminal através de provas forjadas quando não há nos autos nenhuma prova em tal sentido.

Assim sendo, harmonizando-se esses relatos policiais colhidos em juízo com o quanto apurado na fase policial, não resta dúvida quanto à autoria do fato e a materialidade delitiva, esta devidamente comprovada pelo laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 101/113), não assistindo razão à d. defesa ao sustentar a insuficiência de provas ou mesmo a desclassificação quando de qualquer forma se evidência destinarem-se as drogas apreendidas ao consumo de terceiros, seja pelas circunstâncias da apreensão, seja pela forma como foi apreendido o entorpecente. Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar NATANIEL ALVES BASTOS, qualificado nos autos, como incurso nas penas nos artigos 33, “caput” da Lei nº 11.343, de 2006.

Passo à aplicação das penas, atento ao disposto nos artigos 59 e 60, do Código Penal.

Fixo a pena inicialmente em seu mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão e multa de 500 diárias, no valor unitário mínimo. Na segunda fase, mantém-se a pena no mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231, do STJ. Na 3ª fase, em relação à quantidade de droga apreendida não ser inexpressiva para fins de tráfico (47 (quarenta e sete) porções de TETRAHIDROCANNABINOL, conhecido como maconha, com peso líquido de 195,1g (cento e noventa e cinco gramas e uma decigrama), 21 (vinte e uma) porções de TETRAHIDROCANNABINOL, conhecido como maconha, em formato de skunk, com peso líquido de 21,02g (vinte e um gramas e duas decigramas), 5 (cinco) frascos de cloreto de metileno/diclorometano, conhecido como lança-perfume, com peso líquido de 45ml (quarenta e cinco mililitros), 304 (trezentas e quatro) porções de cocaína, com peso líquido de 118,9g (cento e dezoito gramas e nove decigramas), 148 (cento e quarenta e oito) porções de cocaína em formato de pedra de crack, com peso líquido de 16,7g (dezesesseis gramas e sete decigramas) e 10 comprimidos de ecstasy, com peso líquido de 3,7g (três gramas e sete decigramas)), também não sendo em quantidade absurda, sendo, ainda, o réu primário, reduzo a pena de 1/6, reservando-se a fração máxima de 2/3, para fins de diminuição de pena, a situações em que o agente é surpreendido com diminuta quantidade de entorpecente, o que, à evidência, não é o caso dos autos, obtendo-se assim a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e multa de 420 diárias, no valor unitário mínimo.

De fato, a primariedade, os bons antecedentes, bem como o preenchimento dos demais requisitos legais são elementos autorizadores da aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, mas não determinam que essa redução deva se dar na fração máxima, havendo relativa discricionariedade do magistrado para escolher, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, o percentual da redução da reprimenda penal a ser aplicado ao caso concreto, sendo possível sopesar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, e,

predominantemente, a quantidade ou o tipo de entorpecente apreendido (Habeas Corpus nº 166619/SP (2010/0052141-5), 5ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. j. 03.03.2011, unânime, DJe 01.08.2011).

Fixo para fins de cumprimento de pena o regime inicial fechado pelo patamar de pena alcançado aliado à quantidade de entorpecentes que trazia consigo, como suso mencionado, vedado o apelo em liberdade, eis tratar-se o acusado de pessoa que praticava tráfico de drogas em meio à via pública, o que dá ideia do desvalor de sua conduta, representando, pois, a custódia cautelar do acusado inequívoca resposta ao clamor popular necessário à prevenção delitiva.

Sem condenação nas custas, transfiram-se os objetos apreendidos à União, determinada desde já a incineração das drogas apreendidas.

Publicada esta em audiência, saem as partes presentes intimadas. Registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 31 de março de 2022. Eu _____ (Patricia Reis Augusto Casalino), Escrevente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA